

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5268/2534

บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด กับพวก

นาย อุทัย พันธุ์ศรี กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 229, มาตรา 880, มาตรา 887

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา ข้อ 6, มาตรา ข้อ 28

บัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลร.ษฎ.กร มาตรา , มาตรา , มาตรา

หนังสือมอบอำนาจให้รับเงินแทนและใบรับเงินของผู้ซ่อมรถเป็นตราสารที่ได้
รับยกเว้นไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายหมวด 6 แห่ง
ประมวลร.ษฎ.กรข้อ 6 และ ข้อ 28ตามลำดับ แม้เอกสารดังกล่าวมิได้ปิดอากร
แสตมป์ก็นำมารับฟังประกอบพยานบุคคลว่ามีการจ่ายเงินแล้วได้ เงื่อนไขตามสัญญา
ประกันภัยเป็นข้ออ้างของคู่สัญญาที่จะปฏิบัติต่อกันหรือลดหย่อนผ่อนกันได้โดยหลัก
ประนีประนอม คู่กรณีเท่านั้นที่จะยกเป็นข้อต่อสู้ระหว่างกัน บุคคลอื่นหา ยก ขึ้น
กล่าวอ้างได้ไม่ จำเลยซึ่งเป็นผู้ทำละเมิดจึงไม่อาจยกขึ้นต่อสู้ว่าโจทก์ที่ 1 ผู้รับ
ประกันภัยจ่ายค่าทดแทนไปโดยผิดเงื่อนไขในสัญญาประกันภัย เมื่อโจทก์ที่ 1 จ่าย
ค่าทดแทนไปโดยสุจริตมิได้มีการสมยอมกับผู้เอาประกันภัย ย่อมมีสิทธิเข้ารับช่วง
สิทธิของผู้เอาประกันภัยได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ของโจทก์ที่ 2 จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างขับรถของจำเลยที่ 2 ในทางที่จ้างของจำเลยที่ 2 โดยประมาณชนรถยนต์ของโจทก์ที่ 2 ได้รับความเสียหาย โจทก์ที่ 1 จ่ายค่าซ่อมและค่ายกกลางรถยนต์แทนโจทก์ที่ 2 จึงรับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกจากจำเลยทั้งสอง ส่วนโจทก์ที่ 2 ขอให้จำเลยทั้งสองชดเชยค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ค่าเสื่อมสภาพค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าและค่าผ้าใบคลุมรถพร้อมดอกเบี๋ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า เหตุเกิดจากความประมาทของคนขับรถของโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 1 ไม่อาจรับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกจากจำเลยที่ 2 เพราะมีการผิดเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยข้อ 3.7.3, 3.7.4 และ 3.8 ค่าเสียหายไม่ถึงที่ฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 41,500 บาท พร้อมดอกเบี๋ยแก่โจทก์ที่ 1 และชำระเงินจำนวน 25,000 บาท พร้อมดอกเบี๋ยแก่โจทก์ที่ 2

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 1 ไม่มีสิทธิรับช่วงสิทธิจากโจทก์ที่ 2 เพราะพยานโจทก์ในเรื่องการจ่ายเงิน คือหนังสือมอบอำนาจให้รับเงินแทนและใบรับเงินของผู้ซ่อมรถ เป็นพยานเอกสาร แต่เป็นเอกสารที่ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมายรับฟังเป็นพยานไม่ได้ว่าโจทก์ที่ 1 ได้จ่ายเงินไปนั้น เห็นว่าหนังสือมอบอำนาจให้รับเงินแทนและใบรับเงินในกรณีเช่นนี้ เป็นตราสารที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายหมวด

6 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อ 7 และข้อ 28ตามลำดับ ทั้งการจ่ายเงินดังกล่าวโจทก์ที่ 1 มีพยานบุคคลฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 ได้จ่ายเงินดังกล่าวไปแล้วจริง ข้อเท็จจริงคง ฟังได้ว่าโจทก์ที่ 1 ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว โจทก์ที่ 1 ย่อมมีสิทธิเข้ารับช่วง สิทธิได้ ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 1 จ่ายเงินค่าทดแทนไปโดยผิดเงื่อนไขใน สัญญาประกันภัยนั้นเห็นว่า เงื่อนไขตามสัญญาประกันภัยเป็นข้ออ้างของกลุ่มสัญญาที่ จะปฏิบัติต่อกัน หรือลดหย่อนผ่อนกันได้โดยหลักประนีประนอม คู่กรณีเท่านั้นที่จะ ยกเป็นข้อต่อสู้ระหว่างคู่กรณีด้วยกัน บุคคลอื่นหายกขึ้นกล่าวอ้างได้ไม่ โจทก์ที่ 1 จ่ายเงินค่าทดแทนไปโดยสุจริตไม่ปรากฏว่าสมยอมกันแต่ประการใด โจทก์ที่ 1 ย่อม มีสิทธิเข้ารับช่วงสิทธิได้

พิพากษายืน.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ